

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA
SALA SUPERIOR

AMIGOS DE TRES PALMAS INC., RAMÓN DÍAZ
ZAMBRANA Y LEANNE ARCURI

Demandantes

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE GERENCIA DE
PERMISOS DEL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO, ING.
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, ING.
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

Demandados

CIVIL NÚM. RN2025CV00064

SOBRE:

INTERDICTO Y SENTENCIA
DECLARATORIA, Ley de Permisos
para la Reforma del Proceso de
Permisos (Ley Núm. 161-2009)

RESOLUCION

113 El 11 de diciembre de 2025 se presentó la demanda. El 15 de diciembre de 2025 se ordenó el traslado de la sala de Aguada a la sala 603 de Aguadilla. El 16 de diciembre de 2025 se señaló Vista Argumentativa de Interdicto presencial para el 23 de diciembre de 2025.

El 19 de diciembre de 2025 compareció el Ingeniero Claudio Torres Serrano por conducto del Lcdo. Fernando Barnés Rosich, solicitando desestimación.

El 22 de diciembre de 2025 compareció la Ingeniera Alexandra Velázquez Delgado a través del Lcdo. Carlos J. Torres Vélez, solicitando desestimación.

El 19 de diciembre de 2025 compareció la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE) a través de la Lcda. Viviana Pereira Santiago. Solicitó desestimación por la solicitud ser académica y el Tribunal carecer de jurisdicción, por razón de que existe orden de paralización del proyecto en el Tribunal de Apelaciones del 12 de noviembre de 2025.

El 22 de diciembre de 2025 compareció la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico a través del Lcdo. Francisco Mercado Olivero.

A la Vista Argumentativa de 23 de diciembre de 2025 comparecieron los abogados.

J13 Los abogados de la parte demandante tuvieron la oportunidad de argumentar su petición. Sostienen que el proyecto en construcción es uno distinto al aprobado. El mismo ha sido enmendado para un cambio en la alineación, provocando erosión y la necesidad de construcción de un muro. Alegan que lo construido no tiene autorización, que fue hecho sin deslinde y se va a convertir en una ruina, pues invade la zona marítimo terrestre. Indicaron que, se ha trabajado a base de una exclusión categórica federal, lo que provocará daños ambientales irreparables. La petición es para que se paralice el proyecto en su totalidad, el cual se construye en tramos inundables.

Los abogados sostienen, además, que la nueva tala de árboles no ha sido autorizada por la Junta de Planificación. Expresaron que Tres Palmas tiene el deber de proteger esos árboles, a base de un acuerdo de co-manejo del bosque. Indicaron que, lo que está en la reserva marina, no está paralizado. Además, solicitaron sentencia declaratoria.

El licenciado Mercado, abogado de la Autoridad de Carreteras se opuso. Indicó que el área de trabajo en la reserva marina se encuentra paralizada y que lo que se atiende es una situación de emergencia en un área protegida. El trabajo a realizar en el Bosque Armonía, el Departamento de Recursos Naturales lo aprobó mediante endoso. Señaló que los árboles a ser cortados se repondrán. Solicitó que se le permita presentar prueba y la oportunidad de defenderse. El asunto está ante el Tribunal Apelativo.

La licenciada Pereira de OGPE señaló que, la obra actual se encuentra paralizada en su totalidad en la reserva Tres Palmas. Indicó, además, que la Junta de Planificación y el DRNA son partes indispensables.

El licenciado Barnés en representación del ingeniero Torres, indicó que en un pleito anterior se adjudicó que el ingeniero no era parte indispensable. Indicó que los argumentos se encuentran en el caso previo. Solicitó que se desestime la acción contra su cliente, se releve y se le excuse.

El licenciado Torres argumentó su moción de desestimación con relación a la ingeniera. Indicó que Tres Palmas se cruzó de brazos, que este es el tercer pleito que se radica y que ha tenido determinaciones adversas. Sostuvo que se

trata del mismo permiso con otros vecinos en un tercer pleito. Solicitó que se desestime la acción contra su cliente. Informó que la Autoridad de Carreteras no tiene reparo.

J13

Escuchados los argumentos de las partes el Tribunal está en posición de resolver. Veamos, con relación a las mociones de desestimación presentadas por los Ingenieros Torres y Velázquez, el Tribunal las declara ha lugar. Determinamos que estos no son parte indispensable en el pleito.

También, resolvemos que el DRNA y Junta de Planificación no son parte indispensable en el pleito.

En nuestro esquema procesal, la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 16.1, regula la figura de parte indispensable:

Las personas que tengan un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas, según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada.

Según la interpretación jurisprudencial, la parte indispensable es aquella de la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos. *Inmobiliaria Baleares, LLC v. Benabe González*, 2024 TSPR 112, 214 DPR ____ (2024). Así pues, “una parte se convierte en indispensable cuando la controversia no puede adjudicarse sin su presencia ya que sus derechos se verían afectados”. *Rivera Marrero v. Santiago Martínez*, 203 DPR 462, 479 (2019).

Por su trascendencia, “la sentencia que se emita en ausencia de parte indispensable es nula”. *García Colón et al. v. Sucn. González*, 178 DPR 527, 550 (2010). Si no está presente en el litigio se trasgrede el debido proceso de ley del ausente. *Rivera Marrero v. Santiago Martínez*, supra, pág. 479. Por tanto, el planteamiento de falta de indispensable puede presentarse en cualquier momento, lo que incluye que se presente por primera vez en apelación o incluso el tribunal puede levantarlo motu proprio. De reconocerse que una parte indispensable está ausente debe desestimarse la acción legal, sin embargo, tal proceder no tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos, ni por ende, de cosa juzgada. *Pérez Rosa v. Morales Rosado*, 172 DPR 216, 224 (2007).

J13 Al evaluar la demanda, resulta obvio que la misma no contiene solicitud de remedio ni alegaciones concretas en cuanto a ninguna de estas partes. El escrito presentado por los demandantes trata exclusivamente sobre los alegados incumplimientos de la Autoridad de Carreteras y de Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico. Véase que, todas las actuaciones alegadamente ilegales, fueron cometidas o por la ACT o por la OGPE. Téngase presente que, nada de lo que termine resolviendo este Tribunal en cuanto a las controversias de este caso, tendría el efecto de revocar determinaciones del DRNA o de la Junta de Planificación.

Es importante señalar, que si bien algunas de las alegaciones hacen referencia a trámites que debieron hacerse ante el DRNA y la Junta de Planificación, dichos planteamientos van dirigidos a señalar que la ACT y la OGPE incumplieron con acudir a dichas agencias a solicitar ciertos servicios.

No existen en la demanda alegaciones que impugnen actuaciones directas de estas otras agencias, que ameriten el que se añadan como parte en esta etapa de los procedimientos.

En cuanto a los ingenieros que fueron demandados, no existen alegaciones concretas ni solicitud de remedios en cuanto a ninguno de los dos; por lo cual no vemos de qué manera pueden ser considerados partes indispensables en el presente pleito.

Con relación a la moción de desestimación presentada por OGPE, se declara no ha lugar. Resolvemos que, la controversia no es académica ni representa cosa juzgada.

La doctrina de academicidad va de la mano del principio de justiciabilidad. La doctrina persigue: (1) evitar el uso inadecuado de recursos judiciales, (2) asegurar que haya la adversidad suficiente para que las controversias se presenten y defiendan competente y vigorosamente y (3) obviar precedentes innecesarios. *Torres Santiago v. Dpto.de Justicia*, 181 DPR 969, 982-983 (2010).

Un caso se torna académico cuando se intenta obtener: (1) un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, (2) una determinación de un derecho, antes de que haya sido reclamado o (3) una sentencia sobre un asunto, que al dictarse por alguna razón, no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia existente. Al Tribunal evaluar la doctrina de academicidad,

J13
deben centrarse en evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros para determinar, si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste en el presente. Los tribunales están obligados a desestimar un caso por académico, cuando los hechos o el derecho aplicable han variado de tal forma que no existe una controversia vigente entre partes adversas. *Moreno v. Pres. UPR II*, 178 DPR 969 (2010).

Para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada han de concurrir los siguientes requisitos: (1) que haya una primera sentencia válida, final y firme; (2) las partes en el primer litigio sean las mismas en el segundo; (3) ambos pleitos se traten del mismo objeto o asunto; (4) en el primer pleito se haya pedido igual remedio que el que se pida en el segundo, y; (5) las partes litiguen en la misma calidad en ambos pleitos. *Bonafont Solís v. American Eagle*, 143 DPR 374, 383 (1997) (Sentencia).

En el presente caso no hay sentencia que sea final y firme. La paralización ordenada por el TA, sobre la cual los demandados fundamentan su posición es una determinación provisional, sujeta a una determinación posterior, por lo tanto, la controversia no es académica. Claro está, dependiendo de lo que determine el TA durante el proceso paralelo podría tornarse académica, pero dicho hecho no se ha dado todavía y la determinación de academicidad sería prematura en esta etapa de los procedimientos.

Por otro lado, en el presente caso no hay identidad de partes ni identidad de causas de acción dado que la presente demanda hace alegaciones sobre partes del proyecto de construcción que no estaban en controversia ante el TA en el procedimiento paralelo. Además, los demandantes no eran parte en el proceso anterior, por lo cual no procede desestimar este caso por dichos fundamentos.

Finalmente, con relación a la posición de la Autoridad de Carreteras, sus argumentos no nos persuaden. Estos indicaron que, hasta el 7 de enero no se trabajará en la tala de árboles por haber receso navideño. Sin embargo, existe prueba de que el contratista tiene hasta el 31 de enero para eliminar más de 100 árboles a base de un cambio de orden.

La Ley 161, 23 LPRA sec. 9011 et seq., fue adoptada con el propósito de establecer un nuevo procedimiento para la solicitud, evaluación y concesión de permisos de uso, construcción y desarrollo de terrenos en Puerto Rico.

Exposición de Motivos, Ley Núm. 161. Con su promulgación se pretendió transformar el sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de modo que resultara en uno más transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de Motivos, Ley 161.

J13 La Ley 161 derogó la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, 23 LPRA ant. sec. 71, et seq., y creó la OGPe, organismo gubernamental adscrito a la Junta de Planificación, a quien se le confirió la jurisdicción para evaluar, conceder o denegar determinaciones finales y permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9018. Así pues, la Administración de Reglamentos y Permisos ("ARPe") fue reemplazada por la OGPe como la agencia administrativa encargada de la concesión de permisos. 23 LPRA sec. 9012d.

En lo pertinente, el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9024, dispone como sigue:

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querrela administrativa ante la Junta de Planificación, entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el

Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo de esta sección, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. (Énfasis provisto).

J13 El Artículo precitado estatuye un mecanismo interdictal extraordinario, de carácter estatutario y sumario, “limitado a la obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o permanente de usos contrarios a la ley.” *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 443-44 (2003). Debido su naturaleza, el injunction estatutario es independiente del injunction tradicional y, en consecuencia, generalmente exento de las exigencias legales que rigen a este. *Next Step Medical v. Bromedicom et al.*, 190 DPR 474, 497 (2014).

El injunction estatutario, al tener su origen en un mandato legislativo expreso, no requiere que el peticionario cumpla con los criterios de un injunction tradicional. *ARPe*, supra. De ahí que, contrario al interdicto tradicional, su concesión “requiere un tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más acotado.” *Next Step Medical*, supra.

Así pues, al interponerse una petición de injunction estatutario, “[no] se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley.” *ARPe*, 159 DPR a la pág. 44.

Por tanto, en el contexto específico del empleo del mecanismo interdictal establecido en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, supra, será suficiente para ser acreedor a dicho remedio el que una persona legitimada demuestre que: 1) existe una ley o reglamento que reglamenta el uso o actividad denunciada y 2) la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento. *ARPe*, 159 DPR a la pág. 445.

A base de la argumentación de las partes y la prueba documental que surge del expediente, nos parece razonable emitir orden provisional de paralización de la tala de árboles, hasta que se celebre Vista Evidenciaria. Entendemos que del expediente surgen controversias de hecho y de derecho “bona fide” en cuanto al trámite que siguieron las agencias de gobierno para obtener los permisos de construcción del proyecto que deben ser resueltas en juicio plenario. De los escritos y la prueba documental anejada al expediente es

evidente que las obras propuestas por ACT destruirían mediante tala más de 100 árboles, lo que podría ocasionar un daño irreparable al ambiente. De no paralizar la tala de árboles, se podrían causar daños inmediatos e irreparables al ambiente y al interés público.

Si bien el daño irreparable no es un requisito mínimo para la expedición de este tipo de recurso, en este caso concreto, el mismo está claramente presente, por lo que entendemos que la paralización provisional de la construcción hasta que se resuelvan las controversias del presente caso es meritoria. Por lo anterior, se emite orden para la paralización provisional inmediata de la tala de árboles para propósitos de las obras que la ACT esté realizando con relación al proyecto de la Ruta Ciclista.

Esta orden es obligatoria y tiene efecto inmediato para la ACT y todas las partes, así como sus oficiales, agentes o personas empleadas. Se ordena a la parte demandada, y cualquier persona que actúe de acuerdo o participe activamente con esta y reciba aviso de la orden mediante cualquier forma de notificación, a abstenerse de talar los árboles que se encuentren dentro de los 3.4 kilómetros a través de los cuales se extiende la Ruta Ciclista, desde la Playa Domes en Rincón hasta el Balneario Público de Rincón.

Cualquier persona que no cumpla con lo aquí ordenado por este tribunal, podrá ser encontrada incurso en desacato. Por los fundamentos antes expuestos se declara HA LUGAR la solicitud de orden provisional presentada por la parte demandante. Esta orden tendrá un término de vigencia de 10 días. Se ordena la continuación de los procedimientos para vista presencial Evidenciaria, el 9 de enero de 2026 a la 1:00 pm, en la sala 603 del Centro Judicial de Aguadilla.

NOTIFÍQUESE.

En Aguadilla, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 2025.


JOHNNY REYES
JUEZ SUPERIOR

